PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PINHALZINHO
CNPJ: 45.623.600-0001-44
Rua Cruzeiro do Sul, 225 – CEP 12.995-000 - Centro – Pinhalzinho -SP
Telefone: (11) 4018-4310 - e-mail: gabinete@pinhalzinho.sp.gov.br - site: ww.pinhalzinho.sp.gov.br

Oficio nº 35/2025

Pinhalzinho, 16 de abril de 2.025

Senhor Presidente,

Resposta ao Pedido de Informação nº 15/2025

A par de meus sinceros cumprimentos, venho por meio deste informar que a Prefeitura Municipal de Pinhalzinho instaurou Sindicância conforme Portaria nº 2.860/2025 para apurar as irregularidades na Tomada de Preços nº 02/2023, sendo que o contrato de nº 43/2023 já foi rescindido, bem como não foi despendido qualquer recurso público.

O Projeto da construção da obra está paralisado, devendo a atual administração rever a necessidade e proceder as adequações necessárias.

Segue anexa cópia da Portaria de Instauração da Sindicância e Termo de Rescisão de contrato.

Atenciosamente,

Sebastião Zanardi
Prefeito Municipal

RECEBEMOS
em 16 / 04 / 2025
CÂMARA MUNICIPAL PINHALZINHO

Ao Exmo. Sr. José Ricardo Kiota
DD. Presidente da Câmara Municipal de Pinhalzinho
Nesta

PORTARIA N° 2.860/ 2025
DE 02 DE ABRIL DE 2025

"DISPÕE SOBRE INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA".

Sebastião Zanardi, no exercício do cargo de Prefeito do Município de Pinhalzinho, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, tendo em vista RESOLVE:

Artigo 1° - Fica instaurado sindicância e encaminhando-se à comissão processante nomeada pela Portaria n° 2.695/2025, para apurar eventuais irregularidades na Tomada de Preço n° 02/2023, conforme requisitado pelo TCE-SP.

Artigo 2° – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pinhalzinho, 02 de abril de 2025.

Sebastião Zanardi
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
Rua Cruzeiro do Sul Nº 225 - Centro - Pinhalzinho - SP
Tel.: (11) 4018-4310 - CNPJ: 45.623.600/0001-44

NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Fica **NOTIFICADA** a empresa **RM & MOLLON CONSTRUTORA LTDA - ME**, CNPJ sob nº. 15.236.668/0001-00, com sede na Rua Frei Modesto Maria, 85, Jardim Santa Clara, em Taubaté-SP, CEP: 12080-020, representada por **ANTÔNIO AURÉLIO MACHADO**, R.G. nº 5.128.176-IFP/RJ e CPF nº. 758.107.787-04, sobre a Rescisão Unilateral do Contrato Administrativo Nº 43/2023, com fundamento nos Artigos 77, 78, IV, 79, I todos da Lei Nº 8.666/93 e demais cláusulas contratuais em especial as constantes na cláusula oitava, fundadas no parecer em anexo.

Pelo exposto, concede-se a empresa notificada o prazo de 05 (cinco) dias úteis, com fundamento no Art. 109, I, e) da Lei Nº 8.666/93, contados do recebimento desta notificação.

Pinhalzinho, 27 de novembro de 2.023.

Paulo Rogério Pereira
Prefeito

Carlos Roberto Marques Junior
Secretário de Administração

PEDRO EDNO
ASSESORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Taubaté 12 de dezembro de 2023

ILMO. Sr. Paulo Rogerio Prefeito Municipal, Sr. Carlos Roberto Marques Junior Sec. de Administração do Munícipio de Pinhalzinho - SP.

DO RELATORIO

Diante de episódios apresentados e cenário de instabilidade contratual, a empresa **RM & MOLLON CONSTRUTORA LTDA – ME**, aprecia e acolhe os dizeres face ao pareceu jurídico 08/23, processo nº 75/2023, conforme análise do departamento jurídico da referida empresa, comunicamos o **ACEITE** a rescisão contratual.

PEDRO H. EDNO ALVES
ADVOGADO
OAB-SP Nº 489.826

DECISÃO

Processo n. 075/2023.

Trata-se de processo licitatório para contratar empresa especializada para construir creche no Bairro da Cachoeirinha.

Contratada foi notificada para iniciar a obra no dia 03 de julho 2023 (fls. 375), no entanto não iniciou a obra.

Foi notificada com Parecer Jurídico n. 08/2023 para se manifestar e não apresentou a defesa, mas houve concordância do pedido de rescisão unilateral.

Tendo em vista o Parecer Jurídico 30/20023, adoto como fundamento para decisão em todos os seus termos, assim fundamentação *aliunde*, artigo 50, §1º, da Lei n. 9.784/99, decido RESCINDIR UNILATERALMENTE o contrato n. 43/2023, tomada de preço n. 02/2023, que tem como contratada RM& MOLLON CONSTRUTORA LTDA -ME, tendo em vista que houve inadimplemento por parte contratada que não iniciou a obra no prazo determino, assim violando os artigos 77, 78, IV, 79, I, todos da Lei 8.666/93, bem como cláusula do contrato oitiva.

No mais, intime-se a contratada desta decisão encaminhando o Parecer Jurídico 30/2023 que faz parte desta decisão, bem como cópia desta decisão.

Ciência a Contabilidade e Exma. Senhor Dr. Secretário Carlos para tomar todas providências necessários construção da creche.

Apura-se eventual responsabilidade da empresa, bem como eventual garantia deve ser assegura até final do processo de apuração com base no edital e/ou contrato, que são instrumentos vinculativos, conforme

Pinhalzinho/SP, 19 de dezembro de 2023.

PAULO ROGÉRIO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho
CNPJ: 45.623.600/0001-44

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 43/2023

TP002/2023 – P.A. 075/2023

O MUNICÍPIO DE PINHALZINHO, pessoa jurídica de direito público, com sede localizada a Rua Cruzeiro do Sul, nº 225, Centro, em PINHALZINHO/SP, inscrita no CNPJ sob nº 45.623.600/0001-44, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. **PAULO ROGÉRIO PEREIRA**, portador do RG nº 21.490.450/SSP/SP e CPF nº 155.784.658-89;

Considerando todo o disposto nos autos do processo administrativo, em especial no r. parecer jurídico (fls. 417/420) juntado aos autos, que tomo como razão de decidir, **RESCINDIR UNILATERALMENTE**, nos termos do artigo 77, 78, IV e 79, I todos da Lei Federal nº 8.666/93, o Contrato nº 43/2023, firmado com a empresa R.M. & Molon Construtora – LTDA – ME que tinha como objeto a construção de creche-escola no bairro da Cachoeirinha, Pinhalzinho/SP.

Publique-se.

Pinhalzinho, 08 de fevereiro de 2.024.

PAULO ROGÉRIO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ DE LIMA FRANCO SOBRINHO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

Processo Administrativo 075/2023
TP nº 02/2023

O MUNICÍPIO DE PINHALZINHO, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº. 45.623.600/0001-44, com sede na Rua Cruzeiro do Sul, nº 225, Centro, CEP 12995-000, NOTIFICA a empresa RM & Mollon Construtora JTDA, CNPJ nº 15.236.668/0001-00 sobre a decisão administrativa do Chefe do Executivo Municipal contendo as seguintes penalidades:

1. Multa de 10% sobre o valor do contrato;
2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Pinhalzinho pelo período de 01 (um) ano.

Pinhalzinho, 11 de março de 2024.

PAULO ROGÉRIO PEREIRA
Prefeito Municipal